



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 19 DEL 16/01/2026	OGGETTO: Servizi di fornitura di attrezzature per l'allestimento della sala espositiva San F. Neri e dotazioni comando PM e manutenzione totem– DETERMINA DI AFFIDAMENTO.
Registro Generale N. 35 DEL 22/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventidue**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

CIG: B9DE004B8B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 20 del 31.12.2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

DATO ATTO che il Comune di Avella è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti degli Uffici comunali;

PREMESSO:

Che il Comune di Avella ha ritenuto necessario provvedere alla riparazione e al ripristino di sistemi multimediali così come di seguito specificati:

- riparazione e ripristino Totem multimediale nell'atrio del Comune;
- sistemazione dei Proiettori esistenti, verifica di funzionamento e ripristino interconnessioni video;
- installazione, cablaggio e messa in funzione di proiettore esistente con schermo in sala espositiva San Filippo Neri,

- Forniture varie per sala espositiva San Filippo Neri : FPO di sedia per sala conferenza, FPO di MIXER 16 CANALI USB CON ALIMENTAZIONE PHANTOM ED EFFETTI, FPO di cavi audio XLR, FPO di microfono a cardioide dinamico, FPO di asta microfonica, FPO di microfono a pressione cardioide, FPO di microfono wireless con base montabile a rack, FPO di cassa monitor da palco 500W, FPO di console DMX a 192 canali per controllo illuminazione, FPO di rack di contenimento, FPO di UPS 3000VA;
- Fornitura BODYCAM per ufficio Polizia Municipale, FPO di bodycam HIKVISION, FPO di docking station fino a 4 bonidcam per ricarica e archiviazione incluso HD da TB;

Che tutti i sistemi e gli apparati multimediali, nonché le attrezzature, necessitano di assistenza e supporto;

Che per il servizio di assistenza sulle funzionalità e sulle modalità di funzionamento degli apparati e dei sistemi multimediali occorre personale qualificato in grado di fornire assistenza;

PRESO ATTO di dover procedere ad affidare il servizio ad una ditta specializzata nel settore;

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/23 che prevede: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14... con affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 48, del D.Lgs 36/23;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: *Servizi di fornitura di attrezzature per l'allestimento della sala espositiva San F. Neri e dotazioni comando PM e manutenzione totem;*
- Importo del contratto: € 23.800,00 oltre IVA al 22%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 tramite la piattaforma di e-consip: acquistinretepa.it;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- Durata contratto: **90 giorni**;

PRESO ATTO che:

- che la stazione appaltante in data 19.12.2025 ha effettuato Richiesta di Offerta n. **5939348** a mezzo piattaforma telematica acquistinretepa.it per i servizi in oggetto;
- che l'operatore economico Società Maxfon S.r.l., con sede legale ed operativa alla località interporto Sud Europa - 81024 - Maddaloni (CE), P. I.V.A. 03170570612, in data 22.12.2025 ha inoltrato la sua miglior offerta n° 2939934 per € 22.500,00 oltre iva;
- il CIG della gara in oggetto è il seguente: B9DE004B8B;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli; l'appalto in parola deve aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DETERMINA

1. **di APPROVARE** l'offerta n. 2939934 – R.d.O. n. **5939348** presentata dall'operatore economico "Società Maxfon S.r.l., con sede legale ed operativa alla località interporto Sud Europa - 81024 - Maddaloni (CE), P. I.V.A. 03170570612, per € 22.500,00 oltre iva per l'affidamento dei **Servizi di fornitura di attrezzature per l'allestimento della sala espositiva San F. Neri e dotazioni comando PM e manutenzione totem** ;
2. **di PROCEDERE AD AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, **Servizi di fornitura di attrezzature per l'allestimento della sala espositiva San F. Neri e dotazioni comando PM e manutenzione totem** all'operatore economico "Società Maxfon S.r.l., con sede legale ed operativa alla località interporto Sud Europa - 81024 - Maddaloni (CE), P. I.V.A. 03170570612 per un importo di € 22.500,00 oltre iva e quindi per complessivi € 27.450,00, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. **di DARE ATTO** che ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: *Servizi di fornitura di attrezzature per l'allestimento della sala espositiva San F. Neri e dotazioni comando PM e manutenzione totem*; Importo del contratto: € 22.500,00 oltre IVA al 22%;
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 tramite la piattaforma di e-consip: acquistinretepa.it;
 - Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
 - Durata contratto: **90 giorni**;
4. **di DARE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme sono state imputate agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, gestione R.R.:

Capitolo: 2619

Codice: 2.02.01.09.018

Importo: € 27.450,00

5. **di DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
6. **di DARE ATTO** che:
 - si è provveduto all'acquisizione del CIG: **B9DE004B8B**;
7. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
8. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 22/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 21/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno

Descrizione Impegno: Servizi di fornitura di attrezzature per l'allestimento della sala espositiva San F. Neri e dotazioni comando PM e manutenzione totem

CIG: B9DE004B8B **CUP:**

Descrizione Capitolo: ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO FINANZIAMENTO EUROPEO DELIBERA 92 DEL 22-01-2006

Vincolo Bilancio:**Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.0 18	05.02	2619		2016	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1401209	€ 0,00	3	€ 27.450,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** MAXFON S.R.L. - **Progressivo Fornitore:** 4180**Codice Fiscale:** 03170570612**P.Iva:** 03170570612

Avella (AV), 22/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Avella (AV), 22/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 22/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 57, e vi rimarrà fino al 06/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 35 del 22/01/2026;

Oggetto: Servizi di fornitura di attrezzature per l'allestimento della sala espositiva San F. Neri e dotazioni comando PM e manutenzione totem– DETERMINA DI AFFIDAMENTO.

Avella (AV), 22/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella